

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4146/2541

บริษัท อา รพี.พรีอเพอร์ตี จำกัด กับ
พวก

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอคเซส ซีสเต็มส์
ดีไซน์ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 458, มาตรา 472, มาตรา 473

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 55, มาตรา 177

จำเลยทั้งสองยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง โดยฟ้องแย้งกล่าวไว้ในข้อ 7 และข้อ 8 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับคำให้การและฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสองแล้วต่อมาในวันนัดขึ้นสองสถานศาลชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่รับฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสองและมีคำสั่งใหม่เป็นไม่รับฟ้องแย้ง แม้คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวในตอนต้นจะกล่าวว่าฟ้องแย้งข้อ 8 ไม่เกี่ยวข้องข้อฟ้องเดิม แต่ศาลชั้นต้นก็มิได้มีคำสั่งเพิกถอนเฉพาะคำสั่งรับฟ้องแย้งข้อ 8 และคืนค่าขึ้นศาลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับฟ้องแย้งข้อ 8 ดังนั้น การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งรับฟ้องแย้ง แล้วมีคำสั่งไม่รับฟ้องแย้งทั้งหมด และคืนค่าขึ้นศาลในส่วนฟ้องแย้งให้จำเลยทั้งสอง จึงเป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งรับฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสองในข้อ 7 ด้วยแล้ว จำเลยที่ 1 เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นบุคคลต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วน โดยมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วน คดีนี้คงพิพาทกันเฉพาะจำเลยที่ 1 ฝ่ายเดียวเท่านั้นที่ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากโจทก์ ดังนั้น

จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 จึงไม่อาจฟ้องแย้งเรียกร้องให้โจทก์ รับผิดชอบจำเลยที่ 2 เป็นการส่วนตัวได้ แม้จำเลยที่ 1 จะทำสัญญาจะซื้อขายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างกับโจทก์ที่ 1 และทำสัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์ กับโจทก์ที่ 2 โดย วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวนำไปใช้ในการก่อสร้างตามสัญญาของโจทก์ที่ 1 ก็ตาม แต่เมื่อ กรรมสิทธิ์ของวัสดุอุปกรณ์ที่จำเลยที่ 1 ทำสัญญาซื้อขายกับโจทก์ที่ 2 ยังไม่ตกเป็น ของจำเลยที่ 1 จนกว่าจะได้มีการชำระเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ให้แก่โจทก์ที่ 2 ครบถ้วน และจำเลยที่ 1 ยังมีได้ชำระเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ให้แก่โจทก์ที่ 2 หากมีวัสดุอุปกรณ์ที่ โจทก์ที่ 2 ส่งมอบให้โจทก์ที่ 1 ใช้ในการก่อสร้างไม่ได้ได้มาตรฐานและไม่ครบถ้วน จำเลยที่ 1 คงมีสิทธิเพียงไม่ชำระเงินค่าวัสดุอุปกรณ์เฉพาะที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่ ครบถ้วนดังกล่าวเท่านั้นแต่จำเลยที่ 1 จะฟ้องแย้งให้โจทก์ที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับโจทก์ที่ 1 ชำระค่าเสียหายในความชำรุดบกพร่องของบ้านซึ่งโจทก์ที่ 2 ไม่มีส่วน เกี่ยวข้อง เป็นคู่สัญญาในสัญญาจะซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างด้วยไม่ได้ เพราะโจทก์ที่ 2 มิได้โต้แย้ง สิทธิจำเลยที่ 1

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์จัดสรรที่ดินและ สร้างบ้านจำหน่ายใช้ชื่อโครงการว่า "เดอะรอยัลปาร์ค" สำหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านพร้อม ที่ดินโจทก์ทั้งสองจะให้ลูกค้าทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับโจทก์ที่ 1 และทำสัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบและตกแต่งบ้านกับโจทก์ที่ 2 จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดมีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้ จัดการ จำเลยที่ 1 ได้ตกลงซื้อบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินเนื้อที่ 69.4 ตารางวา แบบบี แปลงเลขที่ เอสบี 21 ในโครงการดังกล่าวในราคา 6,373,000 บาท และจำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับโจทก์ที่ 1 ในราคา 3,823,800 บาท

ทำสัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์กับโจทก์ที่ 2 ในราคา 2,549,200 บาท หลังจากทำสัญญาแล้วจำเลยที่ 1 ได้ชำระค่างวดให้โจทก์ที่ 1 จนครบจำนวนเงินดาวน์ 1,280,000 บาท และโจทก์ที่ 2 ได้ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์สัมภาระและส่วนประกอบที่โจทก์ที่ 2 ขายให้แก่จำเลยที่ 1 ตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน แต่ระหว่างการก่อสร้างจำเลยที่ 1 ได้ขอเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุอุปกรณ์คำนวณแล้วราคาวัสดุลดลงเป็นเงิน 101,307 บาท จำเลยที่ 1 จึงต้องชำระค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือเพียง 2,543,800 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์สัมภาระและส่วนประกอบ 2,549,200 บาท หักค่าวัสดุที่ลดลง 101,307 บาทแล้ว เป็นเงิน 4,991,693 บาท ต่อมาจำเลยที่ 1 มีเจตนาทุจริตหลอกลวงโจทก์ทั้งสองให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินให้แก่จำเลยที่ 1 ทั้ง ๆ ที่จำเลยที่ 1 ไม่ชำระเงินให้ครบตามสัญญา โจทก์ทั้งสองทวงถามให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินส่วนที่เหลือดังกล่าวหลายครั้ง แต่จำเลยที่ 1 เพิกเฉยทำให้โจทก์ทั้งสองเสียหาย จำเลยทั้งสองต้องชำระเงิน 2,483,193 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 27 มีนาคม 2539 ซึ่งเป็นวันที่จำเลยที่ 1 ต้องชำระเงินในวันจดทะเบียนโอนบ้านและที่ดิน คิดถึงวันฟ้องเป็นเวลา 251 วัน เป็นเงินดอกเบี้ย 128,071 บาท และเบี้ยปรับตามสัญญาร้อยละ 18 ต่อปี นับแต่วันที่ 27 มีนาคม 2539 เป็นเงิน 307,371 บาท รวมเป็นเงิน 2,918,635 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน 2,918,635 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ของเงิน 2,483,193 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินและบ้าน 2 ชั้น กับโจทก์ที่ 1 จำเลยที่ 1 ชำระเงินครบถ้วนแล้ว และโจทก์ที่ 1 ได้จดทะเบียนโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้จำเลยที่ 1 แล้ว จำเลยทั้งสองมิได้มีหนี้สินใด ๆ กับโจทก์ที่ 1 โจทก์ทั้งสองไม่เคยทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2,447,893 บาท แต่มีบุคคลอื่นขอให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้

ตามสัญญาจำเลยทั้งสองจึงขอให้โจทก์ทั้งสองออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย โจทก์ทั้งสองไม่ยอมออกให้จำเลยทั้งสองจึงใช้สิทธิตามกฎหมายระงับการจ่ายเงินตามสัญญาจำเลยทั้งสองจึงไม่ผิดสัญญา โจทก์ทั้งสองไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยและเบี้ยปรับจากจำเลยทั้งสอง กับขอฟ้องแย้งว่าโจทก์ทั้งสองประพฤติผิดสัญญาและกฎหมายโดยไม่ยอมออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งโจทก์ทั้งสองในฐานะผู้มีรายได้และผู้ประกอบการเมื่อได้รับเงินมีหน้าที่ต้องออกใบเสร็จรับเงินให้แก่จำเลยทั้งสองตามมูลหนี้ตามสัญญาค่าซื้อวัสดุ เป็นเงิน 2,447,895 บาท และใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 160,142.66 บาท ตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โจทก์ที่ 1 ต้องส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้นมีเนื้อที่ใช้สอยจำนวน 197.15 ตารางเมตร แต่โจทก์สร้างบ้านให้จำเลยที่ 1 ได้เนื้อที่ใช้สอยเพียง 184.04 ตารางเมตร ขาดไป 13.11 ตารางเมตร โจทก์ทั้งสองจึงต้องลดเงินที่จะได้รับจากจำเลยไปตารางเมตรละ 20,000 บาท เป็นเงิน 262,200 บาท การสร้างบ้านของโจทก์ทั้งสองไม่ได้มาตรฐานที่จดทะเบียนหลุดจำเลยทั้งสองต้องใช้จ่ายเงินซ่อมแซมจำนวน 50,000 บาท การติดตั้งระบบไฟฟ้าผิดแบบและระเบียบของทางราชการ จำเลยทั้งสองต้องแก้ไขเป็นเงิน 200,000 บาท ตามสัญญาโจทก์ทั้งสองต้องติดตั้งโทรศัพท์ 7 คู่สาย แต่โจทก์ทั้งสองติดตั้งให้เพียง 4 คู่สายมิได้ติดตั้งตู้พักสายโทรศัพท์และจัดหาโทรศัพท์ให้ 1 หมายเลขจำเลยทั้งสองต้องแก้ไขเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 10,000 บาท ตัวบ้านมีรอยร้าวทั้งภายในและภายนอกหลายแห่ง จำเลยทั้งสองต้องแก้ไขซ่อมแซมและทาสีใหม่เป็นเงิน 150,000 บาท กับในการแก้ไขดังกล่าวต้องรื้อฝ้าเพดาน วอลเปเปอร์และติดตั้งใหม่เป็นเงิน 150,000 บาท การก่อสร้างที่ต้องแก้ไขและผิดแบบดังกล่าวจำเลยทั้งสองมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ทั้งสองแก้ไขให้แล้วแต่โจทก์ทั้งสองเพิกเฉย โจทก์ทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบจำเลยทั้งสองรวมเป็นเงิน 822,200 บาท ขอให้ยกฟ้อง และบังคับให้โจทก์ทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน 822,200 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

นับแต่วันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จให้โจทก์ทั้งสองออกไปเสร็จรับเงิน
จำนวน 2,447,895 บาท และออกไปกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 160,142.66 บาท
แก่จำเลยทั้งสอง

โจทก์ทั้งสองให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์ทั้งสองไม่ได้ผิดสัญญาคำฟ้องแย้งของ
จำเลยทั้งสองนอกเหนือจากข้อสัญญา ขอให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสอง

ในวันนัดชี้สองสถาน ศาลชั้นต้นเห็นว่าฟ้องแย้ง ข้อ 8 ไม่เกี่ยวข้องกับฟ้องเดิม
อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 มีคำสั่งให้เพิก
ถอนคำสั่งรับฟ้องแย้งดังกล่าวและมีคำสั่งใหม่เป็นไม่รับฟ้องแย้งคืนค่าขึ้นศาลในส่วน
ฟ้องแย้งให้จำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รับคำฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 เฉพาะส่วนที่
ขอให้โจทก์ที่ 1 ใช้ค่าเสียหายจำนวน 822,200 บาท แล้วให้ศาลชั้นต้นดำเนินคดีต่อ
ไป นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำสั่งของศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยทั้งสองยื่นคำให้การและฟ้อง
แย้ง โดยฟ้องแย้งกล่าวไว้ในข้อ 7 และข้อ 8 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับคำให้การและฟ้อง
แย้งของจำเลยทั้งสองต่อมาในวันนัดชี้สองสถานศาลชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่รับ
ฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสอง และมีคำสั่งใหม่เป็นไม่รับฟ้องแย้ง

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองข้อแรกมีว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอน
คำสั่งรับฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสองเฉพาะในข้อ 8 คำสั่งรับฟ้องแย้งในข้อ 7 จึงยังคง

มีผลอยู่นั้นเห็นว่า คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าว แม้ตอนต้นจะกล่าวว่าฟ้องแย้งข้อ 8 ไม่เกี่ยวข้องกับฟ้องเดิมแต่ศาลชั้นต้นก็มิได้มีคำสั่งเพิกถอนเฉพาะคำสั่งรับฟ้องแย้งข้อ 8 และคืนค่าขึ้นศาลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับฟ้องแย้งข้อ 8 โดยศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งรับฟ้องแย้ง แล้วมีคำสั่งไม่รับฟ้องแย้งทั้งหมดและคืนค่าขึ้นศาลในส่วนฟ้องแย้งให้จำเลยทั้งสอง จึงเป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งรับฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสองในข้อ 7 ด้วย มิใช่เพิกถอนเฉพาะคำสั่งรับฟ้องแย้งในข้อ 8 ดังที่จำเลยทั้งสองเข้าใจ

จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสองในข้อ 7 ที่ให้โจทก์ทั้งสองออกไปเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีเกี่ยวข้องกับฟ้องเดิมพอที่จะรวมพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้นั้นเห็นว่า ในชั้นอุทธรณ์จำเลยทั้งสองมิได้ยกข้อดังกล่าวขึ้นอุทธรณ์แต่อย่างใด แม้ศาลอุทธรณ์จะวินิจฉัยมาก็ถือไม่ได้ว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองข้อที่สามมีว่าจำเลยที่ 2 มีอำนาจฟ้องแย้งหรือไม่ เห็นว่า จำเลยที่ 2 เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบุคคลต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วนโดยมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบจนทรัพย์สินหนี้สินต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วน กรณีพิพาทคดีนี้เฉพาะจำเลยที่ 1 เท่านั้นที่ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากโจทก์ทั้งสองจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 จะฟ้องแย้งได้ก็เฉพาะในฐานะที่เป็นผู้แทนของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคลแต่จะฟ้องแย้งเรียกร้องให้โจทก์ทั้งสองรับผิดชอบต่อจำเลยที่ 2 เป็นการส่วนตัวหาได้ไม่ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยที่ 2 ไม่มีอำนาจฟ้องแย้งโจทก์ทั้งสองชอบแล้ว

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองข้อสุดท้ายมีว่าจำเลยที่ 1 มีอำนาจฟ้องแย้งโจทก์ที่ 2 ให้ชำระค่าเสียหายในความชำรุดบกพร่องของบ้านที่จำเลยที่ 1 ตกลงซื้อหรือไม่โดยจำเลยทั้งสองฎีกาว่าแม้จำเลยที่ 1 จะทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับโจทก์ที่ 1 และทำสัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์กับโจทก์ที่ 2 โดยวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวนำไปใช้ในการก่อสร้างตามสัญญาของโจทก์ที่ 1 เมื่อเกิดความเสียหายโจทก์ทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบทั้งในส่วนการก่อสร้างและในส่วนอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานนั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ตามคำฟ้องซึ่งจำเลยทั้งสองมิได้ให้การปฏิเสธว่ากรรมสิทธิ์ของวัสดุอุปกรณ์ที่จำเลยที่ 1 ทำสัญญาซื้อขายกับโจทก์ที่ 2 นั้นยังไม่ตกเป็นของจำเลยที่ 1 จนกว่าจะได้มีการชำระเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ให้แก่โจทก์ที่ 2 ครบถ้วนและจำเลยที่ 1 ยังมิได้ชำระเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ให้แก่โจทก์ที่ 2 แต่อย่างใด ดังนั้นหากมีวัสดุอุปกรณ์ที่โจทก์ที่ 2 ส่งมอบให้โจทก์ที่ 1 ใช้ในการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานและไม่ครบถ้วนดังที่จำเลยที่ 1 ฎีกา จำเลยที่ 1 คงมีสิทธิเพียงไม่ชำระเงินค่าวัสดุอุปกรณ์เฉพาะที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่ครบถ้วนดังกล่าวเท่านั้น จำเลยที่ 1 จะฟ้องแย้งให้โจทก์ที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับกับโจทก์ที่ 1 ชำระค่าเสียหายในความชำรุดบกพร่องของบ้านซึ่งโจทก์ที่ 2 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นคู่สัญญาในสัญญาจะซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างด้วยหาได้ไม่ เพราะโจทก์ที่ 2 มิได้โต้แย้งสิทธิจำเลยที่ 1

พิพากษายืน

(ชลอ บุญยเนตร-ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ-บุญอินทร์ ส่งเสริมสกุล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ